



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๓๕๖๖

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขอความเห็นชอบค่าเสียหายภายหลังยกเลิกสัญญา

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า

ได้ว่าจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสำหรับงานจัดการอัตรชยะ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินจำนวน ๙๗,๑๖๔.๖๖ บาท ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภายหลัง ได้มีบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยให้สัญญาสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้ และ ทกลงจะคืนหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวน ๔,๘๕๘.๒๓ บาท ให้แก่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนสำหรับงานจัดการชยะ จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งที่ ๘๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จากการตรวจสอบความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายฯ ภายหลังการตกลงเพื่อบอกเลิกสัญญา สำหรับงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการตรวจรับงาน เห็นว่า งานที่ ทำ เป็นประโยชน์ในทางราชการตามสัญญา จึงมีมติรับงานดังกล่าวไว้ใช้งาน และพิจารณาเป็นค่างานที่ ต้องจ่ายให้แก่ เป็นเงินจำนวน ๙๗,๑๖๔.๖๖ บาท (ร้อยละ ๑๐๐ ของงานตามสัญญา) เนื่องจากการตรวจสอบสภาพอาคารมีความแข็งแรงมั่นคง การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาช่าง วัสดุมีความแข็งแรงตามมาตรฐาน จึงขอรายงานความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายฯ ได้รายงานผลการพิจารณาค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๙๗,๑๖๔.๖๖ บาท ซึ่งเป็นค่างานที่ ได้รับไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ และยังไม่ได้อำนาจจ่ายค่างานให้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดเชยค่าเสียหายก็ได้...” ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๘ กำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วย...” และข้อ ๑๘๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้ (๓) พิจารณาค่าเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)”

๒. กรณีข้อหาหรือ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่  
และส่งเอกสารหลักฐานว่า ได้ว่าจ้าง ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน  
สำหรับงานจัดการอัครยะ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินจำนวน ๙๗,๑๖๔.๖๖ บาท ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภายหลัง ได้มีบันทึกข้อตกลง  
ยกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยให้สัญญาสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้  
และ ตกลงจะคืนหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจำนวน ๔,๘๕๘.๒๓ บาท ให้แก่  
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายงานจ้างก่อสร้าง โรงเรียนสำหรับงานจัดการอัครยะ จำนวน ๑ งาน  
ตามคำสั่งที่ ๘๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  
เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ ได้กำหนดเกี่ยวกับกรณีภายหลังจากสัญญาได้เลิกกัน  
ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้เงินคืน  
ตามค่าแห่งงานนั้น ซึ่งหากมีงานใดที่ ประสงค์จะรับไว้และใช้ประโยชน์ตามสัญญาแล้ว  
ย่อมจะต้องชดใช้ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง เว้นแต่งานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ซึ่ง เห็นว่า  
ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการตามสัญญาต่อไปได้ จึงต้องถือว่างานนั้นไม่ควรถูกชดใช้เงินคืน  
ตามนัยมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีที่ ได้พิจารณา  
เงินที่จะต้องชดใช้คืนให้แก่ เป็นเงินจำนวน ๙๗,๑๖๔.๖๖ บาท จึงถือเป็นการพิจารณาชดใช้เงินคืน  
ตามค่าแห่งงานที่ ประสงค์จะรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป ตามนัยมาตรา ๓๙๑  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบผลการพิจารณา  
ชดใช้เงินดังกล่าวมายังคณะกรรมการวินิจฉัยแต่อย่างใด  
อย่างไรก็ดี การชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ต้องเป็นกรณี  
ที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐร้องขอเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมจากการชดใช้เงินคืนตามค่าแห่งงาน  
ที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะรับไว้ ตามนัยมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th